

한국문화예술위원회 상임감사

주 의 · 통 보

제 목 제한경쟁채용의 공정성 확보 노력 미흡

소 관 기 관 한국문화진흥(주)

조 치 부 서 경영기획팀

내 용

1. 업무개요

경영기획팀은 한국문화진흥(주)(이하 ‘문화진흥’)의 인사관리 업무 총괄 부서로서 「인사규정」 및 「채용 시행세칙」에 따라 ‘공개경쟁’을 원칙으로 채용 관련 업무를 추진하는데, 자격증 소지자, 직무와 관련된 분야의 경력자, 특수전문직 종사자, 법령에 따른 취업 지원 대상자 등에 대한 채용에 해당할 경우 관계법령 및 규정에 근거하여 ‘제한경쟁’을 실시하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

문화진흥은 기타공공기관으로, 「공공기관 혁신에 관한 지침」 제22조(직무능력 중심 공정채용)에 따라 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」을 준용하여야 한다.

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제15조(직원채용 원칙 등)에 따르면, 특수분야 전문직종 등의 경우 같은 조건을 가진 많은 사람을 대상으로 제한 경쟁 시험방식을 통해 채용할 수

있는데, 이 경우 동 지침 제16조(채용 공정성 관리)에 따라 채용 목적, 인원, 절차 기준 등 채용 전반에 대해 주무기관의 장과 미리 협의하여야 하며, 채용 과정이 관계법령과 내부규정에 따라 이행되었는지 외부 위원이 참여하는 위원회 등을 통해 합격자 발표 전 점검하여야 한다.

이와 관련하여 문화진흥은 ' 22.7월 주무 기관인 문화체육관광부가 실시한 <제5차 채용 실태 전수조사>에서 ‘제한 경쟁 채용 사전협의 및 채용점검 절차 누락’에 대한 지적과 함께 기관 주의를 받은 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

경영기획팀은 기관 주의를 받은 이후 최근까지 총 11회, 12건의 제한 경쟁 시험방식 채용을 [표1]와 같이 실시하였다. 그런데, 이번 감사에서도 여전히 일부 회차에서 공정성 확보를 위한 절차를 빠뜨리거나 실기하는 등 불합리하게 진행한 사실이 확인되었다.

[표1] 한국문화진흥(주) 제한경쟁시험방식 채용 실시내역 (' 22.11월 ~ 현재)

연번	채용 공고기간	채용분야	채용형태	채용인원	합격인원
1	' 22.11.09 ~ ' 22.11.23	정보화	정규직	1명	1명
2	' 22.11.23 ~ ' 22.12.07	시설	정규직	1명	1명
3	' 23.02.14 ~ ' 23.02.28	시설	정규직	1명	-
4	' 23.03.28 ~ ' 23.04.11	시설	정규직	1명	-
5	' 23.04.19 ~ ' 23.05.03	시설	정규직	1명	-
6	' 23.05.16 ~ ' 23.05.30	시설	정규직	1명	-
7	' 23.06.27 ~ ' 23.07.11	정보화	정규직	1명	1명
		시설	정규직	1명	-
8	' 23.07.26 ~ ' 23.08.09	시설	정규직	1명	-
9	' 23.08.24 ~ ' 23.09.07	시설	정규직	1명	1명
10	' 23.11.08 ~ ' 23.11.22	정보화	정규직	1명	1명
11	' 23.12.19 ~ ' 24.01.02	시설	정규직	1명	-

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

가. 주무기관(문화체육관광부) 협의 미실시 (1건)

경영기획팀은 제한 경쟁 채용시험 방식으로 채용을 실시할 경우 문화체육관광부 예술정책과에 채용 인원, 채용 사유, 필수 자격요건 등을 기재한 협조 공문을 보내 적정성 검토를 확인받고 있다. 그런데 해당기간 동안 [표2]과 같이 총 1회, 1건의 제한 경쟁 채용시험 방식 채용에 대해서는 문화체육관광부 예술정책과에 적정성 검토를 받지 아니하고 실시하였다.

[표2] 주무 기관 협의 미실시 내용 ('21년 ~ '23년)

연번	채용 공고 기간	채용 분야	채용 형태	채용인원	필수자격	적정성 검토
1	'23.07.26 ~ '23.08.09	시설	정규직	1명	- 전기기사 취득 후 경력 1년 이상자 - 전기산업기사 취득 후 경력 2년 이상자 - 시설 분야 경력 3년 이상자	미시행

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

나. 채용점검 불합리

경영기획팀은, 채용점검과 관련하여 별도로 내부규정에서 정하고 있는 바는 없으나, 외부 위원이 참여하는 인사위원회를 통해 ‘제한경쟁 채용 절차 점검’을 실시하고 있다.

(1) 채용점검 미실시 (1건)

그런데 해당기간 동안 [표3]와 같이 총 1회, 1건의 제한 경쟁 채용시험 방식 채용에 대해서는 채용점검을 실시하지 않았다.

[표3] 채용점검 미실시 내역 ('21년 ~ '23년)

연번	채용 공고기간	채용분야	채용형태	채용인원	합격인원	채용점검
1	'23.08.24 ~ '23.09.07	시설	정규직	1명	1명	미실시

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

(2) 합격자 발표 후 채용점검 실시 (2건)

또한 [표4]와 같이 총 2회, 2건의 제한 경쟁 채용시험 방식 채용에 대해서는 합격자 발표 전 진행되어야 할 채용점검을 합격자 발표 후 실시하였다.

[표4] 합격자 발표 후 채용점검 실시내역 ('21년 ~ '23년)

연번	채용 공고기간	채용분야	채용형태	채용인원	합격인원	점검일	발표일
1	' 22.11.09 ~ ' 22.11.23	정보화	정규직	1명	1명	' 22.12.13	' 22.12.09
2	' 22.11.23 ~ ' 22.12.07	시설	정규직	1명	1명	' 22.12.28	' 22.12.27

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

4. 관계기관 의견 및 판단

경영기획팀은 감사결과를 전반적으로 수용하며, 매년 실시되는 문화체육관광부 채용 실태 전수조사에서 지적된 사항에 따라 절차를 개선하고 준수하고자 노력하였으나 담당자의 착오로 일부 누락이 발생하였다고 답변하였다.

다만, 합격자 발표 후 채용점검을 실시한 건에 대해서는, 채용공고 상 일정을 준수하기 위하여 채용점검 실시 전 합격자를 발표하면서 이후 채용점검에서 문제가 확인되는 경우 합격을 취소할 수 있다는 내용을 함께 통보하였다고 밝혔다.

그러나 ‘회사가 직원에게 합격 통보를 한 시점을 근로계약이 성립한 시점으로 판단’하는 판례 및 고용노동부 행정해석⁵⁾ 등을 고려했을 때, 채용 합격 통보 후 채용 취소는 불필요한 행정비용이 발생할 수 있는 여지가 있으므로 이에 대하여 주의할 필요가 있다.

5) 서울행법 2020.5.8.선고, 2019구합64167판결, 대전지법 2016.10.20. 선고 등

5. 조치할 사항

한국문화진흥(주) 대표이사는

① 주무 기관으로부터 지적을 받았음에도 불구하고 제한 경쟁 채용을 하는 과정에서 주요 절차 등을 누락, 실기한 채용담당자 경영기획팀 일반직 6급 ○○○ 주임에게 주의를 촉구하시고, **[주의]**

② 제한 경쟁 채용과 관련한 ‘채용점검’과 관련하여 「인사 규정」 및 「채용 시행세칙」 등 내부규정에서 정하고 있는 바가 없이 인사위원회에서 임의의 방식으로 진행되고 있으므로, 이에 관한 규정 제·개정을 검토하시기를 바랍니다. **[통보]**